

2025년 제3차 CPO 워크숍

그때는 맞고 지금은 틀리다

개인정보보호 규제의 시대적 흐름

최용혁

CISO / CPO / CIAP

롯데카드



| 개인정보 관련 개념 다지기



| 개인정보 관련 개념 다지기

'개인정보' 여부는 어떻게 판단할 수 있나요?

살아 있는 개인에 관한 정보로서 다음의 어느 하나에 해당

- 1) **식별 개인정보** 및 영상 등을 통하여 개인을 알아볼 수 있는 정보
- 2) 해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합하여 알아볼 수 있는 정보(이 경우 쉽게 결합할 수 있는 **비식별 개인정보 (식별 가능 개인정보)** 입수 가능성 등 개인을 알아보는 데 소요되는 시간, 비용, 기술 등을 합리적으로 고려하여야 함)
- 3) 위 정보들을 가명처리함으로써 원래의 상태로 복원하기 위한 추가 정보의 특정 개인을 알아볼 수 없는 정보

가명정보

❖ **개인신용정보**는 살아 있는 개인에 관한 **신용정보**로서 위 1)~3) 중 하나에 해당

| 개인정보 관련 개념 다지기

'쉽게 결합하여' 알아볼 수 있는 경우는 어떤 경우를 말하는 건가요?

해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른 정보와 '쉽게 결합하여' 알아볼 수 있는 정보는 개인정보에 해당

'쉽게 결합하여' 는 ① '입수 가능성' 이 있어야 하고,

결합에 필요한 정보에 **합법적으로**
접근·입수할 수 있어야 함

② '결합 가능성' 이 높아야 함을 의미

현재의 기술 수준을 고려하여 **비용이나 노력이**
비합리적으로 수반되지 **않아야** 함

❖ '입수 가능성' 이 희박한 경우에도 '결합 가능성' 에 무게를 두어 개인정보로 규정한 사례가 있으며, 이 특징들은 구체적 상황에 따라 다르게 평가될 수 있음

| 개인정보 관련 개념 다지기

'가명정보' 여부를 판단하는 기준은 무엇인가요?

개인정보의 일부를 삭제하거나 일부 또는 전부를 대체하는 등의 방법으로 추가 정보가 없이는 특정 개인을 알아볼 수 없도록 처리(가명처리)함으로써 원래의 상태로 복원하기 위한 **추가정보의 사용·결합 없이는 특정 개인을 알아볼 수 없는 정보**

단순히 개인정보의 일부를 삭제하거나 일부 또는 전부를 대체하는 등 기술적 처리를 한 것만으로는 가명처리가 완료되었다고 볼 수 없고, **처리 결과 해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없어야 제대로 된 가명처리가 이루어졌다고 볼 수 있음**

❖ **가명정보도 그 자체만으로 개인정보에 해당**

| 개인정보 관련 개념 다지기

'추가정보'는 무엇인가요?

개인정보의 전부 또는 일부를 대체하는데 이용된 수단이나 방식(알고리즘 등), 가명정보와의 비교 및 대조 등을 통해 삭제 또는 대체된 개인정보를 복원할 수 있는 정보(매핑 테이블 정보, 가명처리에 사용된 개인정보 등)

"다른 정보와 쉽게 결합하여 알아볼 수 있는 정보"에서의 '**다른 정보**'와 '**추가정보**'는 공통적으로 해당 정보와 결합하여 특정 개인을 알아볼 수 있도록 하는 정보에 해당

❖ '**다른 정보**'는 해당 정보와 결합하여 특정 개인을 알아볼 수 있도록 하는 정보라면 처리하는 자가 보유하고 있거나 합법적으로 접근·입수할 수 있는 모든 정보가 될 수 있는 반면에 '**추가 정보**'는 **가명처리 과정에서 생성·사용된 정보로 제한**되고 해당 정보를 가명처리 전 정보로 복원할 수 있는 정보라는 점에서 특정 개인을 식별 가능하게 하는 다른 정보와 구분됨

| 개인정보 관련 개념 다지기

'익명정보'라는 것도 있다면서요?

더 이상 특정 개인인 정보주체를 알아볼 수 없도록 개인정보를 처리함으로써 다른 정보를 사용하여도 특정 개인을 알아볼 수 없는 정보(이 경우 시간 · 비용 · 기술 등을 합리적으로 고려하여야 함)

익명정보가 되기 위해서는 개인정보처리자 또는 제3자*가 '합리적으로 예상하는 모든 수단'을 동원해도 더 이상 자연인의 식별에 사용될 수 없도록 처리된 정보여야 하며, 모든 예상되는 합리적인 수단을 사용해도 정보주체가 식별되지 않아야 함

* '제3자'란 해당 정보주체와 그 정보주체에 관한 개인정보를 수집 · 보유하고 있는 개인정보처리자를 제외한 모든 자를 말함

| 개인정보 관련 개념 다지기

‘영상정보처리기기’를 구분하는 기준이 있나요?

개인정보 보호법 개정(2023.9.15. 시행)에 따라 기존 ‘영상정보처리기기’는 ‘고정형 영상정보처리기기’라는 용어로 변경되고, 신규로 ‘이동형 영상정보처리기기’라는 개념이 도입되었음

- ❖ ‘고정형 영상정보처리기기’란 폐쇄회로 텔레비전(CCTV) 또는 네트워크 카메라와 같이 일정한 공간에 설치되어 지속적 또는 주기적으로 사람 또는 사물의 영상 등을 촬영하거나 이를 유·무선망을 통하여 전송하는 장치를 말함
- ❖ ‘이동형 영상정보처리기기’란 안경, 시계, 이동통신단말장치, 디지털 카메라, 차량이나 드론 등과 같이 사람이 신체에 착용 또는 휴대하거나 이동 가능한 물체에 부착 또는 거치하여 사람 또는 사물의 영상 등을 촬영하거나 이를 유·무선망을 통하여 전송하는 장치를 말함

| 개인정보 관련 개념 다지기

'개인정보처리 위·수탁'에 따른 개인정보 이전은 어떤 경우인가요?

개인정보 처리 위·수탁이란 개인정보처리자(위탁자)가 개인정보 수집·이용 등의 **처리 자체를 제3자(수탁자)에게 위탁**하거나, 개인정보의 이용·제공 등 **처리가 수반되는 업무를 수탁자에게 위탁**하는 것을 의미

개인정보의 '처리위탁'은 본래의 개인정보 수집, 이용 목적과 관련된 **위탁자 본인의 업무처리와 이익을 위하여 개인정보가 이전**되는 경우를 의미

(대법원 2017.4.7. 선고 2016도13263)

< 출처 : 개인정보 보호위원회, 개인정보 처리 위·수탁 안내서(2020.12.) >

| 개인정보 관련 개념 다지기

'개인정보처리 위탁'과 '제3자 제공'은 어떻게 다른 건가요?

✓ **위탁**은 자신의 업무와 직·간접적으로 관련된 업무의 일부를 타인에게 그 책임과 권한을 행하도록 하는 것

- 자신의 업무와 직·간접적으로 관련이 없는 사항은 위탁이 아님

✓ **제3자 제공**은 제공 받는 측의 사업목적을 위하여 개인정보를 제공하는 것

☞ 정보제공자로부터 위탁사무 처리에 따른 대가를 지급받는 것 외에는 **개인정보 처리에 관하여 독자적인 이익을 가지지 않고, 정보제공자의 관리·감독 아래 위탁 받은 범위 내에서만 개인정보를 처리하는 경우 '위탁'에 해당함**

| 개인정보 관련 개념 다지기

'개인정보처리 위탁'과 '제3자 제공'은 구분하기가 너무 어려워요.

처리 위탁과 제공은

- ① 개인정보의 취득 목적과 방법,
 - ② 대가 수수 여부,
 - ③ 수탁자에 대한 실질적인 관리감독 여부,
 - ④ 정보주체 또는 이용자의 개인정보 보호 필요성에 미치는 영향,
 - ⑤ 이러한 개인정보를 이용할 필요가 있는 자가 실질적으로 누구인지
- 등을 종합하여 판단하여야 함

☞ 위탁과 제3자 제공을 구분하는 중요한 기준은 **개인정보 처리로 인한 업무수행 성과가 주로 누구에게 귀속되는지**임

| 개인정보 관련 개념 다지기

제3자에게 정보를 제공하는 경우 누구를 기준으로 개인정보 여부를 판단해야 하나요?

▶ 정보를 실제로 '**처리하는 자**'를 기준으로 판단해야 함

A기업이 B기업에게 개별 정보를 제공하는 경우, 정보를 제공하는 A기업과 제공받는 B기업 각각의 입장에서 '알아볼 수 있는지' 여부를 판단해야 함

상황에 따라 정보를 제공하는 A기업 입장에서는 개인정보가 아니더라도 제공받는 B기업 입장에서는 보유하고 있는 정보, 즉 제공받는 정보와 쉽게 결합할 수 있는 다른 정보를 입수할 수 있는 상황으로 인해 개인정보가 될 수도 있으며, 반대로 정보를 제공하는 A기업 입장에서는 개인정보가 아닌데 만일 A기업이 B기업과의 계약 등을 통해 B기업으로부터 다른 정보를 입수할 수 있게 되어 특정 개인을 알아볼 수 있는 상황이 된다면 해당 정보는 개인정보일 수 있음

< 출처 : 개인정보보호위원회 홈페이지 내 개인정보 지식센터 >

| 개인정보 관련 개념 다지기

해킹 등으로 정보가 유출된 경우 누구를 기준으로 개인정보 여부를 판단해야 하나요?

▶ 정보를 실제로 '**처리하는 자**'를 기준으로 판단해야 함

C기업이 해킹을 당하여 해커에게 회원관리번호가 유출되었다고 한다면, C기업 입장에서는 **회원 개인 정보 DB중 일부인 회원관리번호가 유출된 것이므로 회원관리번호는 개인정보로 판단**해야 함

해커는 불법적으로 정보통신망에 침입하여 해당 정보를 유출한 자로서 정보통신망법에 따라 정보통신망 침입행위에 대해 형사 처벌 대상일 뿐 C기업이 개인을 알아볼 수 있는지 여부와는 무관하므로, C기업 입장에서는 개인정보 여부를 판단하는 과정에서 해커를 기준으로 개인을 '**알아볼 수 있는지**'를 판단하면 안됨

< 출처 : 개인정보보호위원회 홈페이지 내 개인정보 지식센터 >

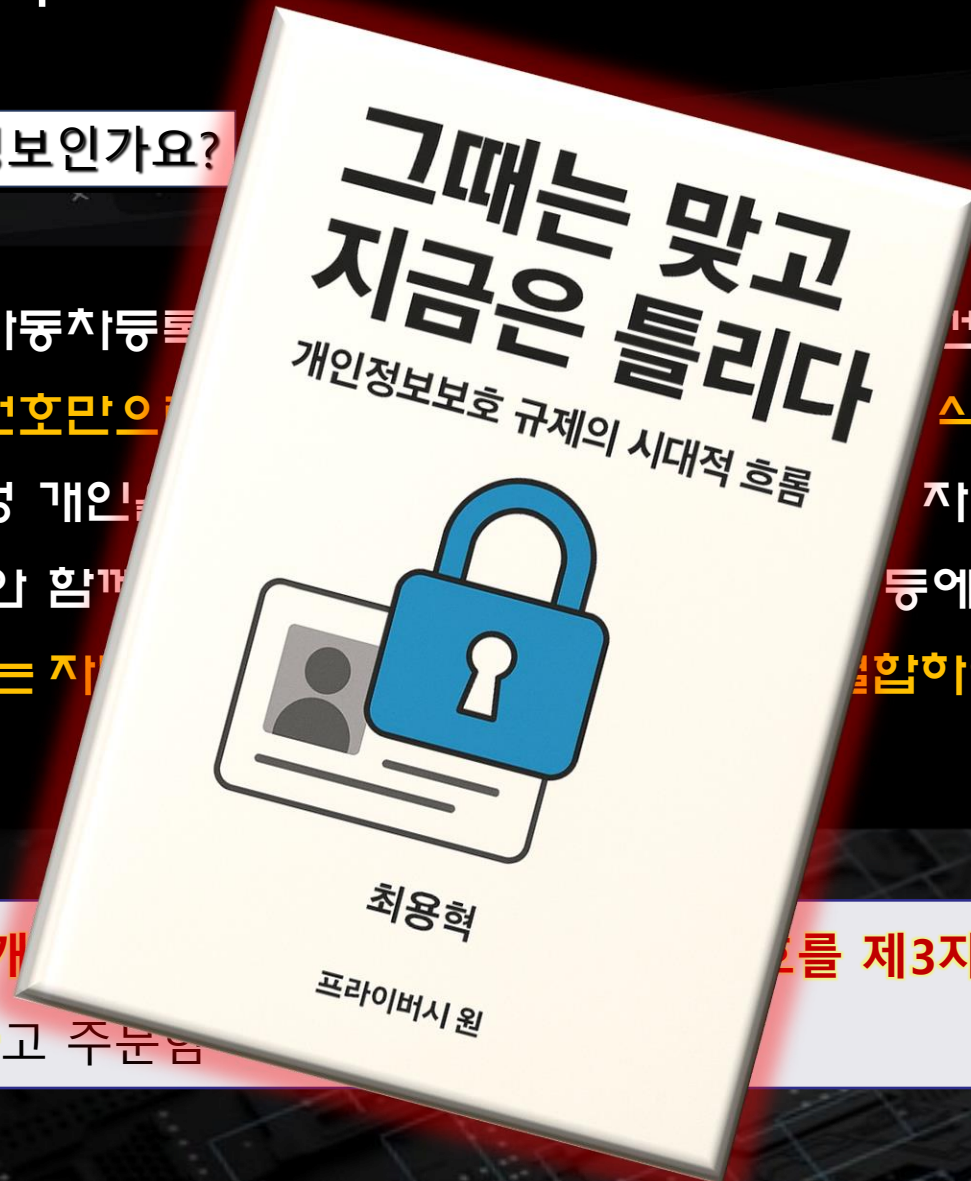
| 그때는 맞고 지금은 틀리다

| 그때는 맞고 지금은 틀리다

‘자동차등록번호’는 개인정보인가요?

개인정보보호위원회는 ‘자동차등록번호(인간번호 제2019-16-260호)’에서 **자동차등록번호만으로 특정 개인을 식별할 수 있는 경우가 있고, 자동차등록번호, 차대번호와 함께 자동차등록번호는 자동차를 식별하여 개인을 알아볼 수 있는 정보에 해당한다고 판단**

따라서 **자동차등록번호는 개인정보로 취급**되며, 이를 제3자에게 제공할 때 해당 차량 소유자의 동의를 받아야 한다고 주문함



인간번호 제2019-16-

식별할 수 있는 경우가 있고,

자동차등록원부에는

등에 관한 사항을 기재하여야 함을

결합하여 개인을 알아볼 수 있는

정보를 제3자에게 제공할 때 해당 차량 소

| 그때는 맞고 지금은 틀리다

'자동차등록번호'는 개인정보인가요?

개인정보보호위원회는 '개인정보위는 인공지능(AI) 등 신산업 혁신을 위해 노력하고 있습니다(보도설명자료 2024.9.10.)' 를 통해 **자동차등록번호는 차량에 부여한 고유번호로 차량식별을 위해 차량 외부에 부착한 정보의 특성을 고려하면, 일반적인 경우 그 자체로서 또는 다른 정보와 쉽게 결합하여 차량 소유자 또는 운전자 개인을 알아볼 수 있는 개인정보는 아니라고 판단**

'20년 8월 개인정보 보호법 개정 이전에는 **자동차등록번호를 개인정보로 본 사례**가 있었지만, 법 개정을 통해 다른 정보와 쉽게 결합할 수 있는지 여부는 **다른 정보의 입수가능성 등 개인을 알아보는 데 소요되는 시간, 비용, 기술 합리적으로 고려**하도록 함에 따라 더 이상 유효하지 않음

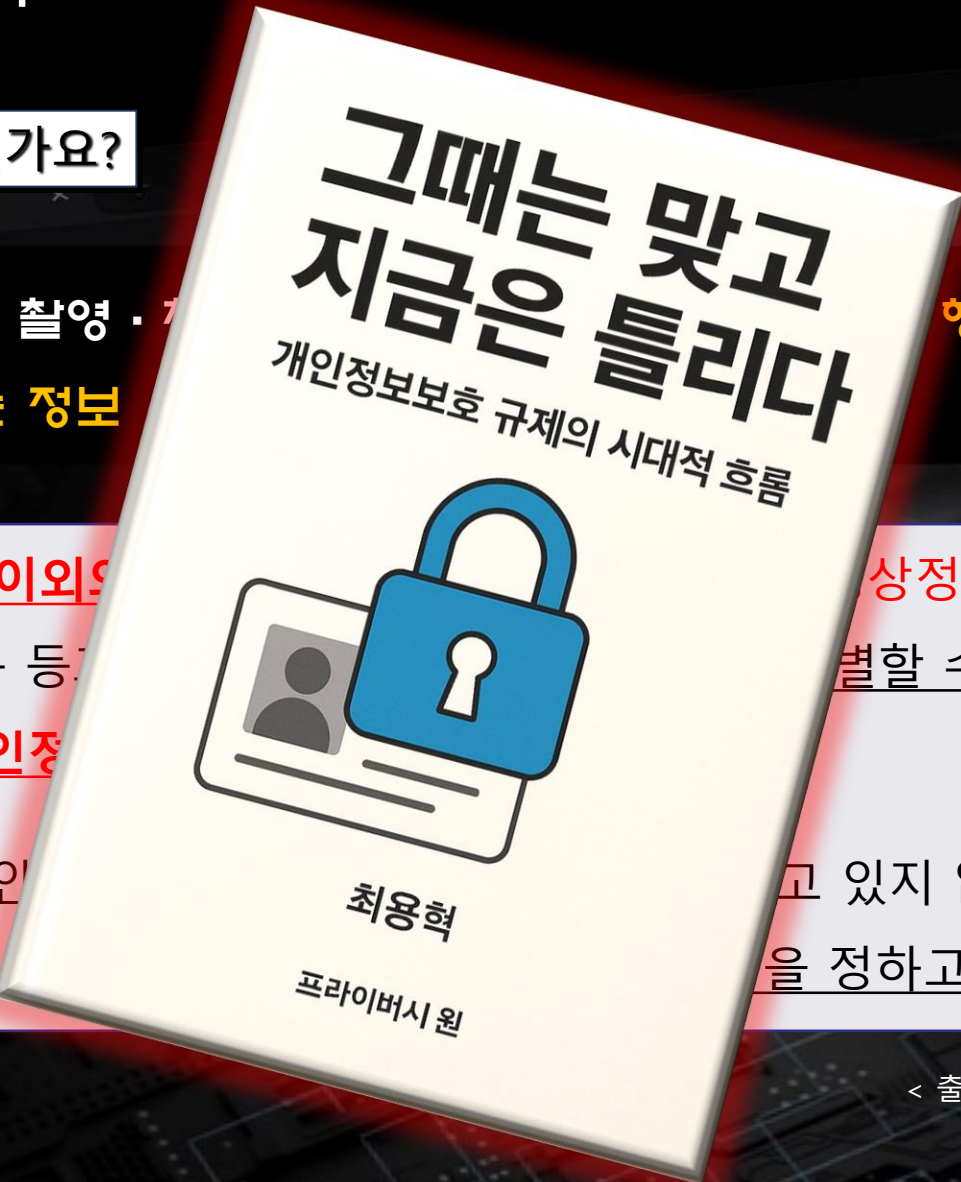
| 그때는 맞고 지금은 틀리다

‘개인영상정보’는 어떤 것인가요?

영상정보처리기기에 의하여 촬영 ·
해당 개인을 식별할 수 있는 정보

CCTV 및 네트워크 카메라 이외의
처리 되는 개인의 초상, 행동 등
정보에 해당하지 않지만 개인정보

❖ 「개인정보 보호법」은 개인
회) 표준 개인정보 보호지침



행동 등과 관련된 영상으로서

상정보처리기기에 의하여 촬영 ·
별할 수 있는 영상정보는 개인영상

고 있지 않지만, 「(개인정보 보호 위원
을 정하고 있음

< 출처 : 개인정보보호 법령해석 실무교재(2021.11.) >

| 그때는 맞고 지금은 틀리다

‘개인영상정보’는 어떤 것인가요?

고정형 영상정보처리기기 또는 이동형 영상정보처리기기에 의하여 촬영·처리되는 **영상형태의 개인정보**

고정형 또는 이동형 영상정보처리기기에 의하여 촬영·처리되는 개인을 식별할 수 있는 모든 영상정보는 개인영상정보이면서 동시에 개인정보에 해당

❖ 개정(2024.1.4. 시행) 「표준 개인정보 보호지침」은 기존 영상정보처리기기의 정의를 고정형 영상정보 처리기기로 재정의하고, 새롭게 이동형 영상정보처리기기의 정의를 추가하였으며, 고정형 또는 이동형 구분 없이 영상정보처리기기에 의하여 촬영·처리되는 영상 형태의 개인정보를 개인영상정보로 정의함

| 그때는 맞고 지금은 틀리다

'개인정보 처리'의 범위는 어떻게 되나요?

개인정보 '처리'란 개인정보의 수집, 생성, 연계, 연동, 기록, 저장, 보유, 가공, 편집, 검색, 출력, 정정, 복구, 이용, 제공, 공개, 파기, 그 밖에 이와 유사한 행위를 말함

다른 개인정보처리자가 처리하고 있거나 처리한 개인정보를 단순히 전달, 전송, 확인 또는 통과만 시켜 주는 행위는 처리에 해당하지 않음

- ❖ 우편배달사업자나 인터넷서비스제공자는 다른 사람의 개인정보를 확인할 수는 없고, 단순히 전달 또는 전송하는 업무만 담당하기 때문에 개인정보의 처리로 보지 않음
- ❖ 안내데스크에서 방문증을 교환할 때, 방문자의 신원을 단순히 확인하거나 신분증을 보관하는 업무 행위도 개인정보의 처리로 볼 수 없음

< 출처 : 개인정보보호 법령해석 실무교재(2021.11.) >

| 그때는 맞고 지금은 틀리다

'개인신용정보 처리'의 범위는 어떻게

개인신용정보 '처리'란 개인정보의
정정, 복구, 이용, **결합**, 제공, 공개,

개인신용정보처리자가 다른 개인신
서비스를 이용하여 그 정보를 전달

❖ 금융위원회의 법령해석 회신
또는 전송 등의 방법으로 타인

❖ 따라서 개인신용정보처리
경우, 그 제3자는 개인신용정보처리

그때는 맞고 지금은 틀리다

개인정보보호 규제의 시대적 흐름



최용혁

프라이버시 원

상, 보유, 가공, 편집, 검색, 출력,
결합

전송하기 위하여 **제3자의 통신회선**
신용정보를 처리한다고 할 수 있는가?

· 저장 · 가공행위 및 **배달 · 운송**
보의 '처리'로 보고 있음

용하여 그 정보를 전달 또는 전송하는

| 그때는 맞고 지금은 틀리다

'개인신용정보 처리'의 범위는 어떻게 되나요?

금융위원회의 **법령해석**

회신문(230037)에서는 개인신용정보

대한 정정, 이용 등의 권한을 갖지

아니하고 단순히 **전달, 전송 또는 통과만**

시켜주는 행위는 개인신용정보

'처리'에 해당하지 않는다는 것으로

새롭게 해석

에게 **암호화된 개인신용정보**를 전송하기 위하여,
자 하는 경우가, 신용정보법 제17조 개인신용정보

등록자	관리자
회신일	2023-06-29
첨부파일	 법령해석 회신문(230037)-.hwp
질의요지	☐ 금융회사가 신용정보원에게 암호화된 개인신용정보를 전송하기 위하여 제3자의 통신회선 서비스를 이용하고자 하는 경우, 신용정보법 제17조 개인신용정보의 처리 위탁에 해당되는지 여부
회답	☐ 개인신용정보에 대한 정정, 이용 등의 권한을 갖지 아니하고 단순히 전달, 전송 또는 통과만 시켜주는 행위는 개인신용정보 '처리'에 해당하지 않으므로 신용정보법 제17조 개인신용정보 처리위탁에 해당하지 않는 것으로 보입니다.

| 그때는 맞고 지금은 틀리다

개인정보처리자는 어떤 내용의 '위탁

개인(신용)정보 처리를 위탁하는 개인
“위탁하는 업무의 내용과 수탁자”

제26조제2항에 따라

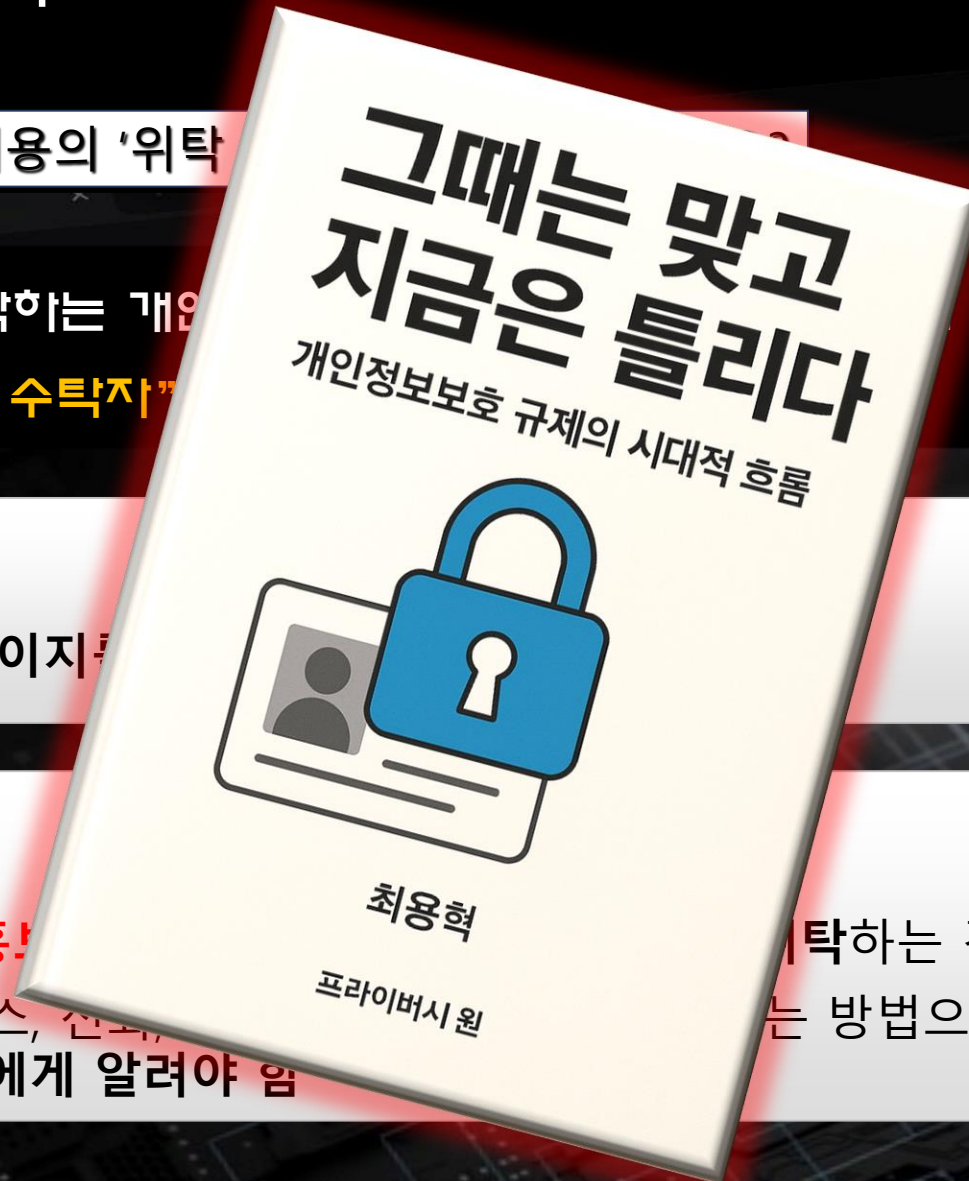
✓ (공개의 방법)

위탁자의 인터넷 홈페이지

✓ (고지 의무)

재화 또는 서비스를 **홍보**

→ 서면, 전자우편, 팩스, 전화, 등
수탁자를 정보주체에게 알려야 함



위탁하는 경우

는 방법으로 위탁하는 업무의 내용과

| 그때는 맞고 지금은 틀리다

개인정보처리자는 어떤 내용의 '위탁 정보'를 공개해야 하나요?

개정 전

수탁자 : 위탁하는 업무의 내용과
업무를 위탁받아 처리하는 자

개정(2023.3.14.) 후

TIP '개인정보 처리 통합 안내서(개보위)'에서는
수탁자의 재위탁을 받은 제3자에 대하여는 확인할
수 있는 경로(수탁자의 개인정보처리방침 링크)
등을 안내하는 방법으로 공개할 수 있다고
설명하고 있음

위탁하는 업무의 내용과 개인정보 처리
업무를 위탁하는 자(개인정보 처리
업무를 위탁하는 자로부터 위탁받은
위탁받은 제3자를 포함)

✓(개정에 따른 이슈)

개인정보처리방침 등을 통해 홈페이지에 위탁 업무의 내용과 수탁자 게재

→ 수탁자 및 **수탁자의 재위탁을 받은 제3자까지** 대상에 포함하여야 함

❖ 다만 수탁자는 위탁받은 개인정보의 처리 업무를 제3자에게 다시 위탁하려는 경우 **위탁자의 동의를 받아야 함**
(개인정보 보호법 제26조제6항 신설)

| 그때는 맞고 지금은 틀리다

'개인정보의 파기'가 불가능한 기술 흐름

처리할 수 없나요?

개인정보를 '파기' 할 때에는 복구

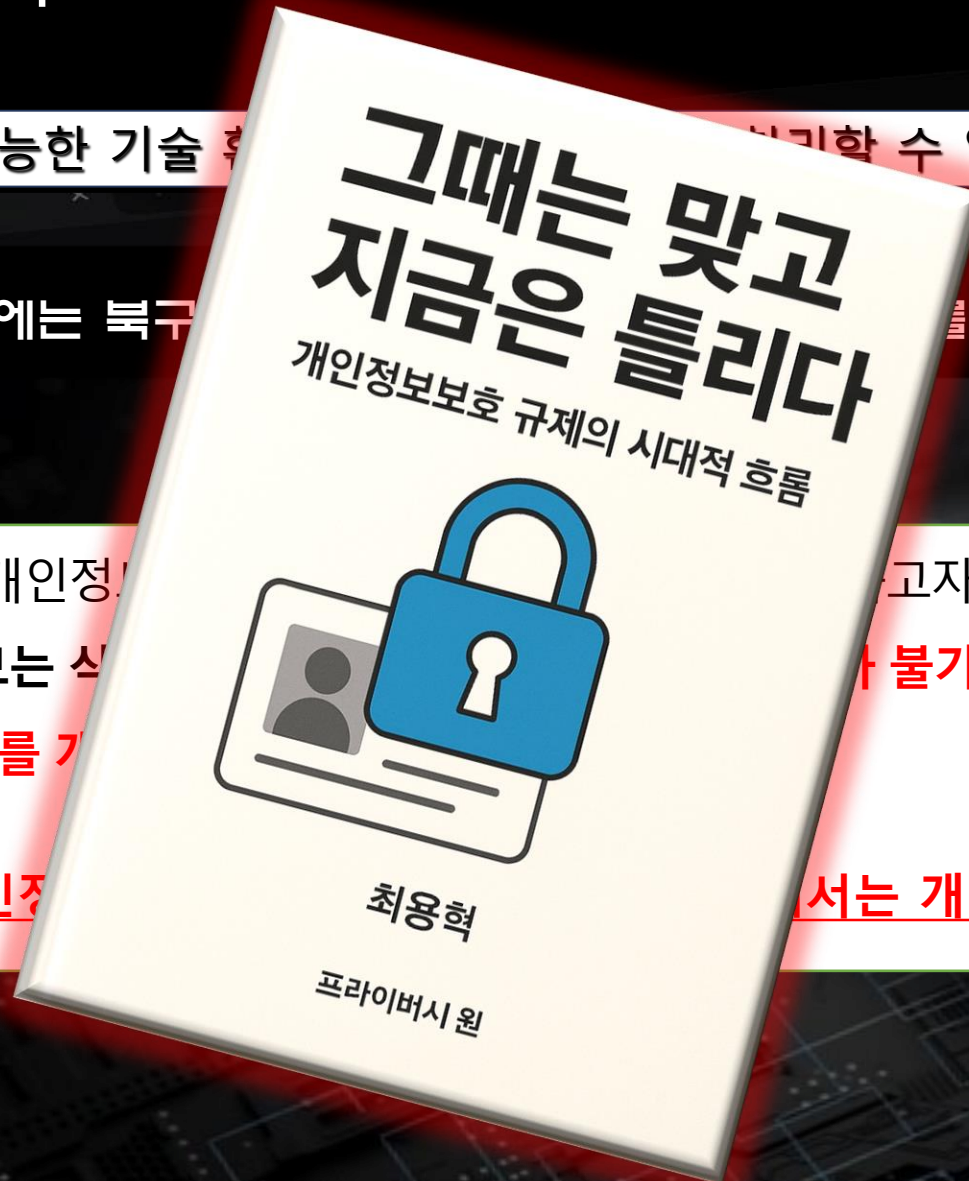
를 하여야 함

블록체인 기술을 이용하여 개인정보
따라 분산원장에 기록된 정보는 삭제
개인정보를 저장하는 서비스를 가

❖ 즉 기술적 특성으로 개인정보

고자 할 때, 분산원장의 기술 특성에
불가능한 블록체인 내 분산원장에는

서는 개인정보를 처리할 수 없음



| 그때는 맞고 지금은 틀리다

‘개인정보의 파기’가 불가능한 기술 환경에서는 개인정보를 처리할 수 없나요?

개인정보를 ‘파기’ 할 때에는 복구 또는 재생되지 않도록 **영구 삭제**를 하여야 함
다만, **기술적 특성으로 영구 삭제가 현저히 곤란한 경우에는** 시간 · 비용 · 기술 등을 합리적으로 고려할 때 다른 정보를 사용하여도 더 이상 개인을 알아볼 수 없도록 조치하는 방법으로 처리 가능

「개인정보 보호법」 시행령 개정(2022.7.19. 시행) 에 따라 개인정보의 영구 삭제가 불가능한 기술 환경에서도 개인을 알아볼 수 없도록 조치하는 방법을 통해 개인정보의 파기와 같은 법적인 인준이 가능하도록 변경

- ❖ 즉 블록체인 내 분산원장에 저장되는 암호화된 개인정보를 복호화 하기 위해 필요한 **key 정보**를 삭제함으로써 **법적으로 파기를 이행한 것과 같은 처리가 가능**

| 최근 개인정보 보호법 관련 판례

'가명처리에 대한 처리정지 요구' 판결

- ▶ 사건 개요 : S통신사 가입자들이 통신사를 상대로 **개인정보 가명처리 정지를 요구**하면서 소송 제기
- ▶ 진행 경과 : **1심과 2심 모두 원고 승소, 대법원에서 파기 환송**
- ▶ 핵심 쟁점 : 개인정보 보호법 제28조의2에 따른 과학적 연구, 통계작성, 공익적 기록보존 목적의 **가명처리가** 같은 법 제27조제1항에서 규정한 **처리정지 요구의 대상에 포함되는지 여부**
 - 원고측 주장 : 과학적 연구 등의 범위가 모호하여 남용될 우려가 있으며, 법에서 정하고 있는 목적에 해당하더라도 정보주체가 이를 거부할 권리가 있다고 주장

| 최근 개인정보 보호법 관련 판례

'가명처리에 대한 처리정지 요구' 판결

▶ 1심과 2심 법원의 판결 : 정보주체의 가명처리 정지 요구권을 인정

- 판시 내용 : 가명처리에 대한 정보주체의 처리정지 요구권 행사를 원천적으로 제한함으로써 침해되는 정보주체의 사익이 그로 인하여 얻을 수 있는 공익에 비하여 결코 작다고 단정할 수 없음

▶ 대법원의 판시 : 가명처리와 개인정보 처리를 명확히 구분

- ✓ 개인정보 보호법 제2조에서 '가명처리'를 제2호의 '처리'와는 별도의 개념으로 규정
- ✓ 개인정보 처리에 비해 가명처리에 따른 정보주체의 권리와 사생활 침해 위험이 낮다고 인정
- ✓ 데이터 관련 신산업 육성 등 이용 활성화를 위한 가명정보 조항의 입법취지를 반영해야 한다고 강조

감사합니다.

최 용 혁



yhchoi@loca.company

롯데카드